I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1225/2026, de 4 de noviembre, por la que se acuerda la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental del proyecto de la instalación fotovoltaica «Roblasun 2» e infraestructura de evacuación en 30 kV, en el término municipal de Rioseco de Tapia (León), promovido por «Roblasun 2, S.L.U.». Expte.: IA 11/2022.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– El proyecto de instalación fotovoltaica «Roblasun 2» e infraestructura de evacuación en 30 kV, en el término municipal de Rioseco de Tapia (León), promovido por «Roblasun 2, S.L.U.», cuenta con declaración de impacto ambiental dictada mediante Orden MAV/1944/2022, de 27 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 3, de 5 de enero de 2023.

Segundo.– Con fecha 8 de junio de 2026 se recibe en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, escrito remitido por Roblasun 2, S.L.U., en el que solicita la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental en base a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Tercero.– En virtud de lo establecido en el artículo 43.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León solicita informe a las siguientes Administraciones públicas afectadas por razón de la materia, en relación con los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental.

- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Subdelegación del Gobierno en León, que emite informe.
- Ente Regional de la Energía de la Consejería de Economía y Hacienda.
- Sección de Protección Ciudadana de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de León.
- Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, que emite informe.
- Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de León, que emite informe.

- Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de León, que emite informe.
- Área de Medio Natural del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, que emite informe.
- Cámara de Comercio, Industria y Servicios de León.
- Diputación Provincial de León.
- Ayuntamiento de Rioseco de Tapia.
- Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos.
- Fundación Naturaleza y Hombre.
- Fundación Oso Pardo.
- Asociación SEO/Birdlife.
- Asociación para la Conservación del Urogallo (ACU).
- Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica.
- Ecologistas en Acción de León.

Dichas Administraciones públicas informan favorablemente la solicitud de prórroga, no identificando cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar la evaluación de impacto ambiental.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental es el órgano competente para resolver el presente procedimiento de prórroga, en cuanto órgano ambiental competente para dictar la declaración de impacto ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre.

Segundo.– El artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, regula la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental, estableciendo que, estas, perderán su vigencia si una vez publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años.

No obstante, en el mismo artículo se contempla la posibilidad de que el promotor solicite la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental antes de que transcurra el plazo previsto en el párrafo anterior.

De acuerdo con ello, prevé que el órgano ambiental pueda estimar la solicitud y ampliar el plazo de vigencia por dos años adicionales, siempre que no se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental.

Tercero.– Roblasun 2, S.L.U., como promotora del proyecto de instalación fotovoltaica «Roblasun 2» e infraestructura de evacuación en 30 kV, en el término municipal de Rioseco de Tapia (León), solicitó la prórroga de la vigencia de la correspondiente declaración de impacto ambiental con anterioridad al 5 de enero de 2027, fecha en la que finalizaba el plazo de vigencia de esta.

A la vista de los informes emitidos por las Administraciones pública afectadas por razón de la materia, se constata que no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la correspondiente evaluación de impacto ambiental.

Concurriendo las circunstancias establecidas en el mencionado artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, cabe prorrogar la vigencia de la citada declaración de impacto ambiental por dos años adicionales, por lo que su vigencia queda ampliada hasta el 5 de enero de 2029.

De acuerdo con lo preceptuado en el citado artículo, si transcurrido este plazo no se hubiera procedido a la autorización del proyecto, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Vista la propuesta de concesión de prórroga, los antecedentes expuestos, así como los fundamentos de derecho mencionados y demás normas vigentes de general aplicación,

RESUELVO

Prorrogar la vigencia de la declaración de impacto ambiental del proyecto de instalación fotovoltaica «Roblasun 2» e infraestructura de evacuación en 30 kV, en el término municipal de Rioseco de Tapia (León), promovido por «Roblasun 2, S.L.U.», ya que no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar la evaluación de impacto ambiental.

Conforme a lo establecido en el artículo 43.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el plazo de vigencia se amplía hasta el 5 de enero de 2029.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta Orden se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y al ayuntamiento afectado por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 4 de noviembre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-13112026-220-23